

■ 특례시 지원에 관한 특별법 [별표]

특례시의 장이 처리할 수 있는 사무(제9조 관련)

1. 「건설기술 진흥법」 제5조제1항에 따른 지방건설기술심의위원회의 구성·기능 및 운영에 관한 업무
2. 「건축법」 제11조제2항제1호 본문에 따른 건축물의 건축허가에 관한 업무. 이 경우 도지사의 승인을 받지 아니한다.
3. 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제6조, 제8조부터 제10조까지, 제13조부터 제21조까지, 제55조, 제57조, 제58조 및 제66조에 따른 방치된 선박 등의 제거, 공유수면의 점용·사용허가, 공유수면 점용료·사용료의 징수, 공유수면 점용·사용 실시계획의 승인, 준공검사, 공유수면 점용·사용허가 등의 취소, 원상회복명령 및 과태료의 부과·징수 등 공유수면의 관리에 관한 업무(지방관리구역항 항만구역 안에서의 업무로 한정한다)
4. 「관광진흥법」 제52조, 제53조, 제54조, 제55조제2항, 제56조, 제58조, 제58조의2 및 제60조에 따른 관광지의 지정, 관광지의 지정을 위한 조사·측량, 조성계획의 승인, 관광지 지정의 취소 및 준공검사 등에 관한 업무
5. 「농어촌정비법」 제17조제1호가목, 제19조 및 제24조에 따른 농업생산기반시설의 등록 및 폐지 등에 관한 업무. 다만, 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따른 한국농어촌공사가 관리하는 농업생산기반시설의 경우는 제외한다.
6. 「농지법」 제34조에 따른 농지전용허가 신청서의 제출에 관한 업무. 이 경우 도지사를 경유하지 아니한다.
7. 「대기환경보전법」 제59조에 따른 자동차 공회전의 제한 등에 관한 업무
8. 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법」 제3조, 제3조의2, 제7조의12 및 제7조의13에 따른 대도시권 광역교통기본계획·시행계획 수립 관련 의견 제시 및 광역교통특별대책지구의 지정·해제 요청 등에 관한 업무
9. 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 제3조, 제3조의2, 제3조의3, 제5조, 제12조, 제13조, 제15조의2, 제16조, 제16조의2, 제17조, 제18조, 제18조의7, 제18조의8 및 제21조에 따른 대부업 등의 등록·등록갱신·변경등록, 대부업자 등에 대한 영업정지·등록취소, 대부업자 등에 대한 영업정지·등록취소 사실의 공개, 등록수수료의 징수, 분쟁조정위원회의 설치 및 과태료의 부과·징수 등에 관한 업무
10. 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제22조, 제22조의2, 제22조의3, 제22조의5부터 제22조의7까지, 제23조, 제24조, 제26조, 제27조, 제27조의2, 제28조부터 제30조까

지, 제44조, 제46조, 제50조의3, 제52조의2, 제52조의3, 제53조, 제54조, 제57조 및 제59조의2에 따른 물류단지의 지정·해제, 물류단지개발지침 작성 관련 의견 제시, 물류단지 실수요 검증, 물류단지개발사업의 시행자 지정, 조합설립의 인가, 물류단지개발실시계획의 승인, 시설부담금의 부과·징수, 물류단지개발사업의 준공인가, 이행강제금의 부과·징수, 물류단지의 재정비, 지정·승인·인가의 취소, 물류단지관리지침 작성 관련 의견 제시 및 물류단지의 관리 등에 관한 필요한 조치의 권고 등에 관한 업무

11. 「물환경보전법」에 따른 다음 각 목의 업무

가. 「물환경보전법」 제55조 및 제56조에 따른 비점오염원관리대책의 수립 관련 협의 및 비점오염원관리대책의 시행을 위한 시행계획의 수립 등에 관한 업무

나. 「물환경보전법」 제74조제1항에 따른 권한의 위임에 따라 도지사가 수행하는 같은 법 제60조제1항·제7항 및 제8항에 따른 기타수질오염원의 설치·변경신고의 수리, 개선명령, 조업정지명령 및 폐쇄명령에 관한 업무. 다만, 경상남도 창원시 경제자유구역 내의 경우는 제외한다.

12. 「산림보호법」 제7조부터 제10조까지, 제11조 및 제11조의2에 따른 산림보호구역의 지정·고시·관리·해제 및 산림보호구역에서의 행위에 대한 허가·신고수리 등에 관한 업무

13. 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특별법」 제5조 및 제6조에 따른 산업단지개발지원센터 및 지방산업단지계획심의위원회의 설치 등에 관한 업무. 이 경우 미리 관할 도지사와 협의하여야 한다.

14. 「산지관리법」 제14조제1항에 따른 산지전용허가[산지전용허가를 받으려는 산지면적이 50만제곱미터 이상 200만제곱미터 미만(보전산지의 경우에는 3만제곱미터 이상 100만제곱미터 미만을 말한다)인 산지로서 산림청장 소관이 아닌 국유림, 공유림 또는 사유림의 산지로 한정한다]의 절차 및 심사에 관한 업무

15. 「소방기본법」 제3조 및 제6조에 따른 화재 예방·경계·진압 및 조사, 소방안전교육·홍보와 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황에서의 구조·구급 등의 업무(경상남도 창원시에 한정하여 시범실시한다)

16. 「수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」 제7조, 제8조, 제9조, 제10조, 제12조, 제13조, 제17조, 제18조, 제18조의2, 제18조의4 및 제21조에 따른 수목원·정원조성계획의 승인, 수목원·정원의 등록, 등록증의 발급, 등록의 말소, 시정요구 및 등록의 취소 등에 관한 업무

17. 「순환경제사회 전환 촉진법」 제47조제1항에 따른 권한의 위임에 따라 도지사가 수행하는 같은 법 제36조에 따른 폐기물처분부담금 부과·징수 등에 관한 업무

18. 「여객자동차 운수사업법」 제36조, 제40조, 제41조, 제43조 및 제46조에 따른 여객자동차터미널사업의 면허, 사용약관 신고의 수리, 시설 사용료의 인가, 터미널 위치의 변경인가 및 승차권 판매 위탁의 예외 인정 등에 관한 업무
19. 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제3조 및 제4조에 따른 광고물 등의 허가·신고 기준 완화 및 강화 등에 관한 업무
20. 「자연환경보전법」 제61조제1항에 따른 권한의 위임에 따라 도지사가 수행하는 같은 법 제46조부터 제48조까지에 따른 생태계보전부담금 부과·징수 등에 관한 업무
21. 「정보통신공사업법」 제8조, 제14조, 제17조, 제23조, 제63조, 제65조, 제66조, 제66조의2, 제67조, 제68조의3, 제69조, 제72조, 제72조의2 및 제78조에 따른 감리원 배치현황의 신고수리, 정보통신공사업의 등록·양도, 정보통신공사업자의 변경·폐업 신고수리, 정보통신공사업자에 대한 지도·감독·시정명령·영업정지·등록취소, 과징금의 부과·징수, 이해관계인에 의한 제재의 요구 신고수리, 정보통신공사협회에 대한 업무 위탁, 정보통신공사업 현황 등의 보고 및 과태료의 부과·징수 등에 관한 업무
22. 「주택법」에 따른 다음 각 목의 업무
 - 가. 「주택법」 제58조 및 제63조의2에 따른 분양가상한제 적용 지역 및 조정대상지역의 지정·해제 관련 의견 제시에 관한 업무
 - 나. 「주택법」 제72조제4항에 따른 리모델링 기본계획의 수립·변경에 관한 업무.
이 경우 도지사의 승인을 받지 아니한다.
23. 「택지개발촉진법」 제3조제1항에 따른 택지개발지구의 지정(도지사가 지정하는 경우로 한정한다)에 관한 업무. 이 경우 미리 관할 도지사와 협의하여야 한다.
24. 「폐기물관리법」 제62조제1항에 따른 권한의 위임에 따라 도지사가 수행하는 같은 법 제17조제5항 및 제6항에 따른 지정폐기물처리계획서 등 서류 확인 및 변경 확인에 관한 업무, 같은 법 제39조의2 및 제46조의2에 따른 배출자에 대한 폐기물 처리명령 및 폐기물처리 신고자에 대한 과징금의 부과·징수에 관한 업무
25. 「항만법」 제2조제6호나목에 따라 지방관리무역항에서 시·도가 행정주체가거나 시·도지사가 관리청으로서 수행하는 항만의 개발·관리에 관한 행정업무, 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제2조제2호의2나목에 따라 지방관리무역항에서 시·도가 행정주체가거나 시·도지사가 관리청으로서 수행하는 선박의 입항·출항 등에 관한 행정업무, 「항만운송사업법」 제2조제7항제2호에 따라 지방관리무역항에서 시·도가 행정주체가거나 시·도지사가 관리청으로서 수행하는 항만운송사업·항만운송관련사업의 등록·신고 및 관리 등에 관한 행정업무, 「해양환경관리법」 제33조제1항제2호, 제115조제2항 및 제133조에 따른 해양시설 신고·변경신고의 수리, 출입검

사·보고 및 과태료(같은 법 제132조제2항제2호에 따른 과태료로 한정한다)의 부과·징수 등에 관한 업무

26. 그 밖에 제1호부터 제25호까지에 따른 업무와 관련된 업무로서 대통령령으로 정하는 법률에 따른 업무